

1500966-89.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152545/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25387109 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2152545 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Camargo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500966-89.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152545/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25387109 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2152545 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Camargo da Silva

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD

Réu Preso

Aos 23/08/2022, às 16:30h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA. GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa da Exma Sra. DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, CLEITON CAMARGO DA SILVA, acompanhado de seu d. Defensor, DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal o réu foi interrogado, bem como foi inquirida a testemunha PM Bruno Giovani Oliveira Rondini, através da

ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha PM David Robson Guimarães da Silva. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CLEITON CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 23h00min, na Rua Bernardino de Campos, n. 2663, Centro, nesta Cidade e Comarca, o réu, após adquirir de terceiro não identificado, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,92 gramas de cocaína na forma de "crack", divididas em 46 porções, com o intuito de venderem, fornecerem ou entregarem a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: exibição e apreensão (fls. 12), fotos do entorpecente (fls. 13), laudo de constatação preliminar com fotos da droga (fls. 15/21) e exame químico-toxicológico (fls. 72/75). O réu foi notificado (fls. 90) e apresentou defesa preliminar (fls. 94/95). A denúncia foi recebida em 29 de julho de 2022 (fls. 96/97). O réu foi citado (fls. 114). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 08), negou que tinha drogas consigo. No mais, optou pelo silêncio. Em juízo confessou o tráfico. Disse que havia sido da cadeia há pouco tempo, que sempre morou no centro da cidade, e que vendia drogas para sustentar seu vício. Os policiais militares Bruno e David, na fase policial (fls. 06 e 07), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos, por volta das 23:00, realizavam patrulhamento de rotina no centro dessa cidade. Avistaram o réu, que caminhava pela rua. Ao notar a viatura ele mudou de direção, atitude que levantou suspeitas e ensejou a abordagem. Em buscas pessoais, dentro do bolso da calça encontraram: a) um potinho contendo 46 pedras de crack; b) R\$ 52,00 em dinheiro. Questionado, ele admitiu que vendia a droga ali nas proximidades, para usuários que lhe procurassem. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína na forma de crack. A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, confirmou as circunstâncias da abordagem: durante a noite, na região central desta cidade, o réu estava em posse das 46 porções de crack, além do dinheiro. Assim, a confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas, tornando incontestes autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que a quantidade e natureza das drogas não extrapolam o comum ao tipo. O réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por furto (processo nº 0020600-80.2011 - fls. 45/46; e processo nº 0078741-97.2008 - fls. 51/52). Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações pelo crime de roubo (processo nº 0057940-92.2010- fls. 44/45; e processo nº 0009946-92.2015 - fls. 45), que fica parcialmente compensada com a confissão, com acréscimo mínimo de 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, ante a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios

previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu CLEITON CAMARGO DA SILVA às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 12, porquanto relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.